Noen viktige lover: oppsigelsen. Holder oppsigelsen av Jonas?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

En entreprenørkunde som sto for mye av arbeidet i prosjekt og nybygg hos Nordlys, har gått konkurs. Kari må si opp én montør der. Hun har vurdert annet passende arbeid i service og i solcelle og lading uten å finne noe. Valget faller på Jonas, 41 år, ansatt siden august 2020. Oppsigelsen gis 20. mars 2027. Ronny har tidligere sagt opp en montør muntlig i bilen etter en krangel, og foreslår å «bare si det i bilen».

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Oppsigelse

Hvorfor er rekkefølgen like viktig som grunnen?

Boka kaller oppsigelse et svært alvorlig skritt, som arbeidsgiver i det lengste skal forsøke å unngå. Loven setter en rekkefølge: saklig grunn, drøfting før beslutningen, og skriftlig oppsigelse med rettigheter og frister. Arbeidstakeren kan stå i stillingen mens saken går, og en usaklig oppsigelse er ugyldig.

Regelen Saklig grunn (§ 15-7) → drøft før beslutningen (§ 15-1) → skriftlig (§ 15-4). Stå i stillingen (§ 15-11). Usaklig: ugyldig og erstatning (§ 15-12).

I casen Kari har vurdert annet arbeid i service og i solcelle og lading. Neste steg er drøftingsmøtet med Jonas og den tillitsvalgte. Først etterpå skriver hun oppsigelsen. I jobben: et drøftingsmøte etter at beslutningen er tatt, er ikke en drøfting.

Formkravene

Hva er galt med «du er ferdig» i bilen?

Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert (§ 15-4). Den skal opplyse om retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål og stå i stillingen, og om fristene. Mangler dette, kan oppsigelsen kjennes ugyldig hvis arbeidstakeren går til sak innen fire måneder (§ 15-5).

Regelen Skriftlig + levert riktig + rettighetene og fristene. Formfeil: kan kjennes ugyldig ved søksmål innen 4 måneder.

I casen Montøren Ronny sa opp i bilen etter en krangel, kan gå til sak innen fire måneder og få oppsigelsen kjent ugyldig, uansett hva krangelen handlet om. Det manglet drøfting, skriftlighet, riktig levering, rettighetene og fristene. Kari må rydde opp, ikke Ronny. I jobben: bruk en mal, levér personlig med et vitne eller send rekommandert, og ta kopi. Muntlig er aldri nok.

Saklig grunn

Virksomhetens eller arbeidstakerens forhold?

En oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold (§ 15-7). Ved nedbemanning kreves en bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, og at det ikke finnes annet passende arbeid. Bedriftens behov veies mot ulempene for den enkelte. Gjelder det oppførsel, er advarsel sentralt.

Regelen Virksomheten: økonomi, utvelgelse, annet arbeid, avveining. Arbeidstakeren: pliktbrudd, ofte advarsel først.

I casen Jonas sies opp fordi kunden er konkurs: virksomhetens forhold. Han trenger ingen advarsel, men Kari må vise at hun har vurdert annet passende arbeid. I jobben: før du velger hvem, skriv ned kriteriene: ansiennitet, kompetanse, sosiale forhold.

Oppsigelsesfristen

Hvor lang er den, etter hvor mange år?

Hovedregelen er én måned, gjensidig (§ 15-3). Etter fem års sammenhengende ansettelse er fristen minst to måneder, etter ti år minst tre. Sier arbeidsgiver opp en som har vært ansatt i ti år og har fylt 50, 55 eller 60, er fristen minst fire, fem eller seks måneder. I prøvetiden er fristen 14 dager. Bokas avsnitt 20.3.12 mangler i den digitale kopien; tallene er fra loven.

Regelen Under 5 år: 1 mnd. 5 år: 2 mnd. 10 år: 3 mnd. 10 år og 50 / 55 / 60 år: 4 / 5 / 6 mnd (når arbeidsgiver sier opp).

I casen Jonas: august 2020 til mars 2027 = 6 år og 7 måneder = 6 hele år. Over 5, under 10: minst 2 måneder. Nordlys startet i 2019, så ingen har ti år ennå. I jobben: regn hele år fra ansettelsesdatoen til dagen oppsigelsen gis. Et år som ikke er fullt, teller ikke.

Fristens start

20. mai eller 31. mai?

Oppsigelsesfristen løper fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen fant sted (§ 15-3 fjerde ledd). Resten av måneden oppsigelsen gis i, kommer altså i tillegg. Det er den vanligste regnefeilen: å telle fra datoen på brevet.

Regelen Start = 1. dag i måneden etter. Siste dag = siste dag i den siste måneden av fristen.

I casen Jonas er sagt opp 20. mars 2027. Fristen løper fra 1. april: april og mai. Hans siste dag er 31. mai, ikke 20. mai. I jobben: skriv siste dag i oppsigelsesbrevet, regnet riktig.

Avskjed og attest

Når kan noen gå samme dag, og hva får de med seg?

Avskjed er noe annet enn oppsigelse: et påbud om å fratre straks, ved grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold (§ 15-14). Bokas eksempler er tyveri på arbeidsplassen og vold mot arbeidsgiver. Drøfting og skriftlighet gjelder også her. Når noen slutter, har de rett til attest med navn, fødselsdato, hva arbeidet besto i og hvor lenge (§ 15-15).

Regelen Oppsigelse: frist. Avskjed: straks, bare ved grovt pliktbrudd. Attest: navn, fødselsdato, arbeidet, varighet.

I casen Jonas fratrer 31. mai og skal ha attest: montør i prosjekt og nybygg, august 2020 til mai 2027. Ved avskjed kan det stå at arbeidstakeren er avskjediget, men ikke hvorfor. Går Jonas til sak i tide, kan han som hovedregel fortsette i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). I jobben: en krangel i bilen er ikke grunnlag for avskjed. Er du i tvil om det er grovt nok, er det sannsynligvis ikke det.

Bransjen: når markedet forsvinner

Hvorfor blir nedbemanning aktuelt?

NHO Elektro, bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon, skrev til Stortinget i april 2026 at solkraft på tak falt 47 % i 2024, 24 % i 2025 og om lag 70 % i første del av 2026. 35 elektrobedrifter gikk konkurs i 2025, 15 av dem medlemmer i NHO Elektro (Lønnsomhetsrapport 2025). Statistisk sentralbyrå telte 1 104 konkurser i bygg og anlegg i 2025.

Regelen Når markedet forsvinner, krever loven det samme hver gang: bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, annet passende arbeid vurdert, drøfting først og skriftlig oppsigelse.

I casen Når entreprenøren går konkurs, mister underentreprenøren arbeidet. Det er der Jonas-saken begynner.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Grunnen er saklig: virksomhetens forhold, og annet passende arbeid er vurdert, så Jonas trenger ingen advarsel. Oppsigelsen holder bare hvis Kari følger rekkefølgen: drøftingsmøte med Jonas og den tillitsvalgte før beslutningen (§ 15-1), skriftlig oppsigelse levert personlig eller rekommandert med rettighetene og fristene (§ 15-4), og attest (§ 15-15). Jonas har 6 hele år og får 2 måneders frist; fristen løper fra 1. april, så siste dag er 31. mai, ikke 20. mai. Går han til sak i tide, kan han stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1C i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C).

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: avsnitt 20.3.10–20.3.19 (drøfting, frister, formkrav, formfeil, saklig grunn, retten til å stå i stillingen, usaklig oppsigelse, avskjed, attest). Slå opp § 15-3 på Lovdata.

Kan du forklare Gjør rede for kravene til en gyldig oppsigelse og rekkefølgen. Forklar forskjellen på oppsigelse på grunn av virksomhetens og arbeidstakerens forhold. Regn oppsigelsesfristen og siste arbeidsdag. Forklar forskjellen på oppsigelse og avskjed.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3.10–20.3.19. Arbeidsmiljøloven, gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet (hentet 14.10.2026): §§ 15-1, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-11, 15-12, 15-14, 15-15. NHO Elektro: høringsinnspill til Stortinget, april 2026; Lønnsomhetsrapport 2025. Statistisk sentralbyrå, konkurser i bygg og anlegg 2025 (bygg.no, hentet 14.10.2026). Jonas og Ronny i bilen er konstruert for kapitlet. Versjon 7.4, oktober 2026.